

1500494-19.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... em diversas mensagens relacionadas ao tráfico, trocadas entre os acusados e o adolescente, sobre a venda das drogas e pontos de tráfico.

Apurou-se, ainda, que o tráfico era praticado nas proximidades de escolas e clubes recreativos.

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Auto de Prisão em Flagrante às fls. 04; 21.

Boletim de Ocorrência às fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500494-19.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500494-19.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 3933594 -

DEL.POL.SUZANO, 1098/19/309 - DEL.POL.SUZANO, 2062593 - DEL.POL.SUZANO, 1098/19/309

- DEL.POL.SUZANO, 2062593 - DEL.POL.SUZANO, 1098/19/309 - DEL.POL.SUZANO, 2062593 -

DEL.POL.SUZANO, 1098/19/309 - DEL.POL.SUZANO, 2062593 - DEL.POL.SUZANO, 1098/19/309

- DEL.POL.SUZANO, 2062593 - DEL.POL.SUZANO, 1098/19/309 - DEL.POL.SUZANO, 2062593 -

DEL.POL.SUZANO, 1098/19/309 - DEL.POL.SUZANO, 2062593/2019 - DEL.POL.SUZANO,

2062593/2019 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE GOMES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

ANA PAULA DOS SANTOS e FELIPE GOMES DA SILVA, vulgo ''Gago'', qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, c.c. art. 40, inciso III e VI, ambos da Lei 11.343/06, pois conforme denúncia, no dia 28 de fevereiro de 2019, por volta das 21h20, os acusados, juntamente com o adolescente A.S.S.S, supostamente traziam consigo, para fins de tráfico, 11 (onze) porções de maconha, com peso líquido de 22g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que os acusados, juntamente com o adolescente, filho de Ana Paula, supostamente deliberaram por praticar, em conluio estável e permanente, tráfico de drogas na região.

Na data dos fatos, em diligência pelo local, nas proximidades de estabelecimento de ensino, guardas municipais visualizaram Felipe e o adolescente em atitude suspeita, sentados na via pública, no escuro e na chuva, em local conhecido pelo tráfico.

Assim foi que, realizada a abordagem, os agentes públicos teriam localizado com o adolescente um saco plástico contendo as drogas acima citadas, notas trocadas e um aparelho celular da marca Samsung. Com Felipe, teria sido localizada a quantia de R\$20,00 (vinte reais) em notas trocadas e um aparelho celular da marca Motorola.

Interrogados informalmente, o adolescente disse que realizava a venda de maconha e que trabalhava para sua mãe Ana Paula. Diligências nos celulares apreendidos, constatou-se a associação em diversas mensagens relacionadas ao tráfico, trocadas entre os acusados e o adolescente, sobre a venda das drogas e pontos de tráfico.

Apurou-se, ainda, que o tráfico era praticado nas proximidades de escolas e clubes recreativos.

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Auto de Prisão em Flagrante às fls. 04; 21.

Boletim de Ocorrência às fls. 05/08.

Auto de exibição e apreensão às fls. 09.

Auto de qualificação às fls. 20.

Laudo de constatação às fls. 60/61; 157/160.

Laudo pericial - lesão corporal cautelar às fls. 155/156.

Laudo pericial - objeto às fls. 162/183; 202/221; 259/273; 274/288.

Laudo pericial croqui às fls. 192/196.

A denúncia foi recebida no dia 08 de março de 2021 (fls. 650/651), tendo os acusados apresentado defesas prévias (fls. 858/860; 897/899).

Na fase instrutória tomaram-se os depoimentos das testemunhas da acusação, bem como foi tomado o interrogatório dos acusados.

Em alegações finais o Digníssimo Representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls. 948/957).

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição dos réus por insuficiência de provas (fls. 960/963).

É o relatório. Fundamento.

DECIDO.

Imputa-se aos acusados a prática dos delitos configurados nos artigos 33 e 35, caput, c.c. art. 40, inciso III e VI, ambos da Lei 11.343/06.

A ACUSAÇÃO É PROCEDENTE.

Com efeito, a materialidade do crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino praticado por ANA PAULA DOS SANTOS e FELIPE GOMES DA SILVA está comprovada pelo grande lastro probatório juntado aos autos, dos quais, prisão em flagrante dos acusados (fls. 04/21), bem como laudo de constatação (fls. 60/61; 157/160), por via dos quais se constata que a substância apreendida é entorpecente e gera dependência química e psíquica, boletim de ocorrência (fls.05/08) e auto de exibição e apreensão (fls.09), bem como pelas provas orais colhidas em juízo.

A autoria, por sua vez, é incontroversa diante dos depoimentos apurados em juízo e, vez que os réus foram presos em flagrante delito praticando a infração descrita na denúncia.

Senão, vejamos:

O Guarda Municipal Robson Feitosa dos Santos, em juízo, relatou que se recorda vagamente dos fatos. Estavam em patrulhamento em um dia chuvoso. O local é ponto conhecido como ponto de venda de drogas. Viram um carro que saiu do local. Após isso o acusado e mais um adolescente tentaram sair do local, o que motivou a abordagem. Com o adolescente encontraram maconha e com o acusado Felipe dinheiro. O adolescente disse que a droga era para venda. Encontraram um celular e ele disse que o celular fazia parte para se comunicar com as pessoas que estavam acima dele. Ele permitiu acesso ao celular e foi possível verificar que ele praticava o tráfico com a sua mãe. Foram até a delegacia e nas escutas do celular perceberam que a mãe do adolescente traficava na região. A mãe do adolescente foi até o local em razão da apreensão do seu filho. Naquele momento o delegado indiciou a mãe do adolescente. O Felipe e o adolescente estavam sentados, o carro parou perto deles, mas foi embora quando avistou a viatura. A acusada é a mãe do adolescente apreendido. Não ouviu o teor das conversas existentes no whatsapp.

No mesmo sentido, o Guarda Municipal Wesley Dias Ferreira, em juízo, relatou que no dia dos fatos patrulhavam pelo local e a rua é conhecida como ponto de venda de drogas. O dia era chuvoso e, ao avistar a viatura eles saíram da proteção da chuva e começaram a olhar para trás. Ao abordá-los verificaram que com o adolescente tinha uma pequena quantia de entorpecentes. Questionado ele disse que estava traficando e que trabalhava para a própria mãe. A acusada é a mãe do adolescente e compareceu no dia na delegacia. Não se recorda da versão do Felipe. Com o Felipe não se recorda de ter encontrado droga com ele, acredita que encontrou dinheiro com ele e com o adolescente. Não chegou a ouvir a genitora na delegacia. O adolescente falou para o depoente que a sua mãe traficava e na delegacia ele mostrou a sua conversa com a mãe. Ele colocou o áudio para que os Guardas ouvissem, se recorda que ele chorava bastante neste momento. Pelo que se recorda no áudio a acusada queria saber do seu filho como estava o movimento da venda.

Quanto ao valor da prova testemunhal policial, registro que é vigente, no processo penal brasileiro, o princípio da livre convicção motivada ou também denominado princípio da persuasão racional. Cabe ao julgador valorar o conjunto probatório e deve fazê-lo externando seu raciocínio lógico-jurídico. Nesta toada, tem-se que dos agentes públicos policiais emana a fé pública. Para maculá-la deve haver prova segura nos autos a respeito da alegada imprestabilidade de tal prova, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus 76.608-0/SP – S.T.F. – DJU 11.04.97 – pág. 12.189).

Por sua vez, a ré ANA PAULA, no ato de seu interrogatório, relatou que jamais colocaria o seu filho para traficar. Foi até a delegacia quando soube que ele foi preso. Na delegacia o seu filho disse que o policial lhe bateu para falar que traficava para a depoente. Jamais mandou mensagens para o seu filho a respeito de tráfico de entorpecentes. Não conhece o Felipe. As mensagens não existem. Mandava mensagem apenas perguntando onde seu filho estava.

O réu FELIPE, no ato de seu interrogatório judicial disse que foi comprar maconha no dia dos fatos. Comprou maconha e ficou com o troco. Neste momento foi abordado. Não estava traficando com o adolescente. Foi o adolescente quem vendeu droga para o depoente. Conhecía a acusada de vista. Não sabe dizer se a Ana Paula traficava juntamente com o filho. Disse que nunca conversou com a acusada ou com o adolescente sobre venda de drogas. Disse que no dia dos fatos foi a primeira vez que comprou drogas com o adolescente.

Contudo, as negativas parciais apresentadas pelos acusados restaram totalmente divorciadas do conjunto probatório, vez que não encontraram respaldo em qualquer outro elemento de prova reunido, suficientemente seguro em indicar a autoria do acusado no delito descrito na exordial acusatória.

Na lição de De Plácido e Silva: “Flagrante delito é a evidência do crime, quando o criminoso o está cometendo, ou quando, após sua prática pelos claros vestígios de o ter cometido, é surpreendido no mesmo local, ou é perseguido, quando foge, pelo clamor público. Nesta razão, o flagrante delito constitui-se, seja no próprio momento em que o crime se comete ou, após sua prática, pela evidência da atualidade do crime e certeza ou clareza da pessoa do criminoso, visto a praticá-lo ou a fugir do cenário do crime, após praticá-lo” (Vocabulário Jurídico, vol. I, Ed. Forense, R.J., pág. 307).

O próprio termo “flagrante”, derivado do latim “flagrans” (ardente, abrasador), é empregado, figuradamente, para significar o que é claro, o que é evidente ou patente, ou para designar tudo o que é registrado ou anotado no próprio momento em que se dá a ação. Assim, apesar do Auto de Prisão em Flagrante Delito ser uma providência de ordem administrativa a encargo da Polícia Judiciária, não há como se negar que o mesmo evidencia a prática do delito pelos réus, caracterizando a certeza visual do crime.

Portanto, verdade é que, com o flagrante, não só a autoria, mas também a materialidade e o próprio conjunto probatório se fortalecem.

Assim, diante da materialidade e autoria dos fatos, fatores que reunidos permitem obter a certeza de que os réus estariam, por certo, na posse dos entorpecentes para fins de tráfico, e, deste modo, comprovada a materialidade, o destino da droga e a autoria, procedente o pedido contido na exordial.

Em que pese a tese alegando que Felipe seria apenas usuário e não estaria traficando no local, verifico que as conversas juntadas às fls. 297/412 bem dão conta de comprovar que o acusado estaria participando das atividades criminosas.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Além disso, o entorpecente estava acondicionado em porções individuais, de forma própria para a venda, o que reforça tal conclusão.

Some-se a isso, retira-se do depoimento dos guardas ouvidos que o acusado dispensou a sacola de drogas no momento em que os avistou, não havendo que ser acolhida a tese no sentido de que a droga estava em poder de outra pessoa.

Pontue-se que o réu foi flagrado comercializando os entorpecentes e tinha em seu poder os entorpecentes o que configura a prática do delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Por tudo o que foi exposto, o conjunto probatório é coeso quanto à ocorrência do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Verifico que restou comprovado no croqui acostado nas folhas 58, que a prática do delito pelo acusado se deu pelas imediações do estabelecimento de ensino, configurando dessa forma, a incidência do aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III da referida lei de drogas.

Além da autoria do delito de tráfico de drogas que recai indubitavelmente sobre os acusados, o que se infere pelos depoimentos dos policiais, o mesmo ocorre quanto ao crime de associação para o tráfico, artigo 35, "caput" da mesma lei, tendo em vista que existe comprovação nos autos de estabilidade e permanência entre os indivíduos para a prática reiterada da mercancia ilícita, requisitos necessários para a caracterização do crime em comento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

"STJ - HABEAS CORPUS: HC 270837 SP 2013/0159054-0. Processo: HC 270837 SP 2013/0159054-0. Relator(a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Julgamento: 19/03/2015. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 30/03/2015. Ementa: HABEAS CORPUS. ART. 35, DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MERO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 2. O acórdão impugnado, ao concluir pela condenação do paciente e do corréu pelo crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, em momento algum fez referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre eles, de maneira que, constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática do tráfico de drogas - sem necessidade de reavaliação probatória ou exame de fatos -, devem ser absolvidos do delito em questão. 3. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para absolver o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com extensão dos efeitos desse decisum para o corréu, a teor do art. 580 do CPP."

Portanto, de rigor a condenação dos réus pelo crime previsto nos artigos 33 e 35, "caput", c.c. art. 40, incisos III e VI, todo da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, não há dúvidas sobre a prática do delito. Nesse sentido, verifico que os acusados cometeram fato típico e, não havendo causas excludentes de ilicitude, tampouco de culpabilidade, sua condenação é medida de rigor.

Diante disso, mister se faz a condenação dos acusados.

Passo à dosimetria da pena, levando em consideração os preceitos do artigo 59 do Código Penal.

Em relação a acusada Ana Paula dos Santos:

Em relação ao delito previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III e VI, da lei nº 11.343-06:

Na primeira fase, em razão dos maus antecedentes ostentados pela acusada (fls. 727/852), fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, verificada a reincidência da acusada (fls. 727/852), agravo-lhe a pena em 1/6, totalizando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que há causa de aumento de pena presente, pela prática do crime ser nas proximidades de estabelecimento de ensino e envolver adolescente, motivo pelo qual aumento a pena em 1/4, totalizando 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Em relação ao artigo 35, caput, c.c. o art.40, inciso III e VI, da lei nº 11.343-06:

Na primeira fase, em razão dos maus antecedentes ostentados pela acusada (fls. 727/852), fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, verificada a reincidência da acusada (fls. 727/852), agravo-lhe a pena em 1/6, totalizando 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Na terceira fase, verifico que há causa de aumento de pena presente, pela prática do crime ser nas proximidades de estabelecimento de ensino e envolver adolescente, motivo pelo qual aumento a pena em 1/4, totalizando 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 1190 (mil, cento e noventa) dias-multa.

Verifico que os crimes se encontram na forma do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual aplico cumulativamente as penas, totalizando 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão e pagamento de 2040 (dois mil e quarenta) dias-multa.

Em relação ao acusado Felipe Gomes da Silva:

Em relação ao delito previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III e VI, da lei nº 11.343-06:

Na primeira fase, fixo a pena mínima legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes de pena.

Na terceira fase, verifico que há causa de aumento de pena presente, pela prática do crime ser nas proximidades de estabelecimento de ensino e envolver adolescente, motivo pelo qual aumento a pena em 1/4, totalizando 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Em relação ao artigo 35, caput, c.c. o art.40, inciso III e VI, da lei nº 11.343-06:

Na primeira fase, fixo a pena mínima legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes de pena.

Na terceira fase, verifico que há causa de aumento de pena presente, pela prática do crime ser nas proximidades de estabelecimento de ensino e envolver adolescente, motivo pelo qual aumento a pena em 1/4, totalizando 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Verifico que os crimes se encontram na forma do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual aplico cumulativamente as penas, totalizando 10 anos de reclusão e pagamento de 1500 (mil, quinhentos) dias-multa.

Quanto a benesse do §4º, do artigo 33 da lei de drogas, entendo não ser cabível aos condenados, visto que Ana Paula ostenta maus antecedentes criminais (fls. 469/470), bem como integra associação criminosa juntamente com Felipe.

Em razão da quantidade de pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado em relação à acusada Ana Paula e semiaberto em relação ao acusado Felipe.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar ANA PAULA DOS SANTOS à pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2040 (dois mil e quarenta) dias-multa, e FELIPE GOMES DA SILVA à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1500 (mil, quinhentos) dias-multa, ambos pela prática do crime do artigo 33, e 35, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica dos réus.

Concedo aos acusados o direito de recurso em liberdade uma vez que responderam o processo nesta condição.

Em razão da quantidade de pena aplicada inviável a substituição da pena por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão da execução da pena.

Oportunamente, intime-se para pagamento da multa. Condeno os réus ao pagamento das custas.

DETERMINO A INCINERAÇÃO DA DROGA APREENDIDA, EXPEDINDO-SE O NECESSÁRIO.

Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e arquivem-se os autos, expedindo-se o necessário; b) elabore-se cálculo de multa e intímem-se os réus para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; c) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; d) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Suzano, 17 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA